

Пользовательское соглашение SELLOUT

1. Платформа как Субъект правоотношений

1.1. Правовое регулирование деятельности Платформы

1.1.1. SELLOUT является платформой. SELLOUT НЕ является Продавцом Товаров, НЕ является агрегатором информации о товарах (услугах), как это предусмотрено Преамбулой Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите прав потребителей», НЕ является интернет-магазином либо маркетплейсом, не осуществляет от своего имени реализацию Товаров, НЕ является импортером товара, а лишь действует в качестве Агента и выполняет на основании Агентского договора, размещенного на сайте в сети интернет по адресу: sellout.su/dogovor, по поручению Пользователей юридические и иные действия, направленные на организацию заключения договоров розничной купли-продажи с Продавцами (Импортерами) Товара, организацию таможенного оформления и международной перевозки, доставки по адресу Пользователя или получателя, указанного Пользователем и вручения Пользователю или указанному Пользователем лицу Товаров, реализуемых Продавцами и выбранных Пользователем для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также иных необходимых действий для выпуска Товаров в свободное обращение.

1.1.2. Вся информация о Товарах, размещенная на Платформе, носит ознакомительный характер, является примерной и может отличаться от действительных характеристик Товара, установленных производителем. Размещение данной информации не является публичной офертой по продаже Товара на указанных условиях, информация о Товаре размещается в качестве образца. Давая Поручение на организацию указанных в п. 1.1. действий в отношении какого-либо Товара, информация о котором размещена на Платформе (делая Заказ), Пользователь тем самым подтверждает, что ознакомлен с товарной номенклатурой, ассортиментным перечнем, в отношении которого делается Поручение Платформе, непосредственно у производителя соответствующего Товара и согласен с такими условиями и характеристиками.

1.1.3. Платформа не несет ответственности за качество, количество, комплектность, работоспособность товара и некоторых функций некоторых товаров, не является субъектом правоотношений, регулируемых Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите прав потребителей», «Правилами продажи товаров по договору розничной купли-продажи», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463, а также положениями главы 30 Гражданского кодекса РФ, в частности - ст.ст. 492-505 Гражданского кодекса Российской Федерации и иных норм, регулирующих правила розничной дистанционной торговли. Отношения между Платформой (Владельцем Платформы) и Пользователем регулируются Гражданским законодательством, в частности: главой 52, ч. 2 ст. 1, ст. 9, ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, в частности ст. 34 и иными нормами права, регулирующими возможность осуществления прав и обязанностей исходя из принципа свободы договора.

1.1.4. Настоящее Пользовательское соглашение (далее по тексту — Соглашение) определяет условия и ограничения по использованию Платформы и Сайта (по тексту настоящего Соглашения и иных документов, размещенных на Платформе, указанные понятия могут быть взаимозаменяемы и равнозначны). Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Оферты (Агентского договора), далее по тексту — «Договор», размещенного в сети Интернет по адресу <https://sellout.su/dogovor>. Термины и определения, применяемые в настоящем Соглашении, используются в значении, определяемом в соответствии с текстом Договора.

Для корректной работы с Платформой необходимо ознакомиться и безоговорочно принять условия настоящего Соглашения. Использование Платформы допускается только при условии соблюдения требований настоящего Соглашения.

Соглашение в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации является публичной офертой ИП Шайхутдинов Руслан Вячеславович (ОГРНИП 323028000121018). После одобрения (акцепта) настоящего документа Соглашение принимает силу договора и его условия подлежат безусловному исполнению сторонами. Одобрением (акцептом) Соглашения признается совершение любого действия по использованию Платформы, в том числе, но не ограничиваясь: регистрация в личном кабинете, предоставление Пользователем своих персональных данных (в т.ч. данных документа, удостоверяющего личность, адреса места жительства, телефона, ИНН) через Личный кабинет, и/или предоставление согласия на обработку персональных данных и/или согласия с настоящим Соглашением или иным документом, размещенном на Платформе, путем проставления отметки “V” в личном кабинете/форме регистрации о принятии условий настоящего Соглашения, и/или Агентского договора, являющегося в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации офертой, и/или регистрация в качестве Пользователя на Платформе, а также оформление заказа на Платформе.

1.1.5. Ссылка на незнание условий настоящего Соглашения не является основанием для нарушения интересов Платформы и/или Владельца Платформы (Общества) (по тексту настоящего Соглашения и иных документов, размещенных на Платформе данные понятия могут быть взаимозаменяемы или равнозначны) или других лиц. Все действия, совершенные Пользователем на Платформе, считаются действиями лица, ознакомленного и безоговорочно согласившегося с условиями настоящего Соглашения.

1.1.6. Использование функциональных возможностей Платформы допускается только после прохождения Пользователем регистрации и авторизации на Платформе.

Начиная использование сайта <https://sellout.su> (Платформы SELLOUT) либо пройдя процедуру регистрации, либо сделав Заказ на Платформе, Пользователь считается принявшим условия настоящего Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений настоящего Соглашения, Политики обработки персональных данных, Договора или иных документов, размещенных на Платформе, Пользователь не вправе использовать сайт <https://sellout.su> и Платформу. В случае, если в настоящее Соглашение, или иной документ, размещенный на Платформе, были внесены какие-либо изменения, с которыми Пользователь не согласен, он обязан незамедлительно прекратить использование Платформы и/или Сайта. Пользователь самостоятельно отслеживает изменения настоящего Соглашения, размещаемого на Платформе.

1.2. Термины и Определения

1.2.1. Платформа — программно-аппаратный комплекс в форме интернет-сайта <https://sellout.su> с доменным именем sellout.su (на всех уровнях доменных имен), сервисы и функции которого предусматривают для Пользователей возможность за свой счет и за вознаграждение заказать совершение Владелец Платформы (Обществом) юридических и иных действий, направленных на организацию заключения договоров розничной купли-продажи, международную перевозку и таможенное оформление, доставку по адресу Пользователя или получателя, указанного Пользователем (далее - Получатель) и вручение Пользователю или указанному им лицу Товаров, реализуемых Продавцами и выбранных Пользователем для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также иных необходимых действий для выпуска Товаров в свободное обращение (по тексту настоящего Соглашения и иных документов, размещенных на Платформе — Действия, Поручение, Заказ).

1.2.2. Владелец Платформы — ИП Шайхутдинов Руслан Вячеславович (также по тексту настоящего Соглашения или иных документов, размещенных на Платформе, а также информации, размещенной непосредственно на Платформе — Платформа) (ОГРНИП 323028000121018, ИНН 027817631986), которому на основании закона, договора или ином законном основании принадлежат права пользования доменом sellout.su и сайтом <https://sellout.su>, а также которое выступает Агентом по Договору с Пользователем, являющимся по Договору — Принципалом, и уполномочено им на выполнение Поручения. Контактная информация о Владелец Платформы, а также иные реквизиты приводятся в разделе 10 настоящего Соглашения.

1.2.3. Пользователь платформы (по тексту настоящего Соглашения и иных документов, размещенных на Платформе, а также информации, размещенной непосредственно на Платформе — Пользователь, а по тексту Агентского договора - Принципал) — любое физическое лицо, которое использует Платформу с целью заказа на Платформе Действий Владельца Платформы в отношении интересующего Пользователя Товара и уполномочивающее Владельца Платформы выполнить Поручение в отношении интересующего Пользователя Товара. Пользователь, не достигший 18 лет, не имеет права пользования Платформой. Регистрируясь в Личном кабинете Пользователь подтверждает наличие у него право- и дееспособности.

1.2.4. Регистрация Пользователя — действия по вводу в специальные поля на Платформе персональных данных Пользователя, после выполнения которых, Пользователю присваиваются индивидуальные пароль и логин (придуманные Пользователем), которые позволяют идентифицировать конкретное лицо как субъекта, совершившего, совершающего или намеренного совершить действия по использованию платформы. Также результатом регистрации пользователя является создание Личного кабинета (аккаунта).

1.2.5. Личный кабинет Пользователя (Учетная запись) — веб-страница с интерфейсом на Платформе, содержащая информацию о Пользователе, доступных ему услугах, тарифах, предоставляющая ему возможность дачи Поручения Владельцу Платформы, контроля его выполнения, получения статистической информации, а также выполнения иных действий (персональный раздел Пользователя на Платформе, где доступно взаимодействие с Платформой на предложенных Платформой условиях).

1.2.6. Логин и Пароль – уникальная комбинация из слов, цифр и знаков, позволяющая Пользователю получить доступ ко всем возможностям Сайта и Платформы.

1.2.7. Cookies — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

1.2.8. Персональные данные Пользователя — любая информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации (создании Личного кабинета Пользователя) или в процессе использования Платформы, включая персональные данные Пользователя, информацию, которая автоматически передается Платформе в процессе использования Сайта с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере Пользователя, а также иные данные о Пользователе; информация, передаваемая Пользователем в процессе выполнения его Поручения; информация, предоставленная Пользователем посредством электронной почты, через Контакт-центр или онлайн-чат, а также иными способами прямо или косвенно связанными с использованием Платформы.

1.2.9. Информация — любая информация, размещаемая (предоставляемая) Пользователем на Платформе/Сайте, посредством электронной почты, через Контакт-центр или онлайн-чат, в том числе: Персональная информация Пользователя (персональные данные), любые текстовые сообщения, фотографии (изображения), аудио- и/или видео-произведения и др. Файлы;

1.2.10. Сайт – веб-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу <https://sellout.su>.

1.2.11. Продавец — физическое или юридическое лицо любой организационно-правовой формы, созданное и зарегистрированное как внутри Российской Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации и осуществляющее деятельность по продаже Товаров, в том числе, но не ограничиваясь: путем размещения Товаров на Торговой площадке (маркетплейсе/интернет-магазине или иной торговой площадке).

1.2.12. Товар — предмет договора купли-продажи, заключение которого по Поручению Пользователя организует Владелец Платформы. Собственником реализуемого Товара является Продавец. Все взаимоотношения, связанные с куплей-продажей, гарантийными обязательствами и возвратом Товара (как надлежащего так и не надлежащего качества) возникают между Продавцом и Пользователем.

1.3. Любые термины и определения, используемые в настоящем Соглашении и не нашедшие отражения в разделе «Термины и определения», будут толковаться в соответствии со смыслом, вытекающим из текста настоящего Соглашения, Договора, иных документов, размещенных на платформе и обычаев делового оборота. В случае возникновения любых разногласий относительно толкования термина и/или понятия, используемого в настоящем Соглашении, применяться будет то толкование, которое будет определено Владелец Платформы, в частности, если в настоящем Соглашении отсутствует определение какого-либо термина, определение которого имеется в любом другом документе, размещенном на Платформе, будет применяться определение, указанное в другом документе, размещенном на Платформе.

2. Общие положения

2.1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения между ИП Шайхутдинов Руслан Вячеславович (ОГРНИП 323028000121018, ИНН 027817631986) и пользователем сети Интернет (Пользователем), совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», возникающие при использовании Платформы, размещенной на сайте <https://sellout.su>, включая все уровни указанного домена, на указанных в настоящем Соглашении условиях.

2.2. Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями в порядке, предусмотренном п. 1.1.4., п 2.3 Соглашения, и действует бессрочно. Владелец Платформы предлагает Пользователям доступ к Платформе, ее сервисам, функционалам, включая средства оформления Поручения и иные сервисы, предусмотренные Платформой.

2.3. Весь существующий на данный момент функционал Платформы, а также добавление новых сервисов регулируются настоящим Соглашением, условиями договоров и соглашений, заключенных между Пользователем и Владелец Платформы, а также Информацией, размещенной на Платформе, если их предмет связан с использованием Пользователем Платформы. Условия могут быть изменены Платформой без какого-либо специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента его размещения на Платформе, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Ссылка на действующую редакцию Соглашения всегда находится на главной странице Платформы.

2.4. Пользователем по Соглашению является как лицо, прошедшее процедуру регистрации на Платформе, в результате которой создан Личный кабинет (аккаунт), так и лицо, обращающееся к функционалу Платформы, сотрудникам контакт-центра Платформы, к Платформе посредством электронной почты, факса, Контакт-центра, онлайн-чата и иных средств связи, в том числе при оформлении Поручения.

2.5. Используя Платформу, какой-либо функционал Платформы и/или какой-либо сервис и/или его отдельные функции, Пользователь считается принявшим условия действующего Соглашения в полном объеме, без каких-либо оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо положениями Соглашения, Договора или Политики обработки персональных данных Пользователь не вправе использовать Платформу. В случае, если Платформой были внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование Платформы незамедлительно.

2.6. Функционал Платформы предоставляется Пользователю бесплатно, если специально не указано иное. Предоставление отдельных услуг Платформой, в том числе оформление Поручения/Заказа, не входит в бесплатный функционал и регулируется специальными договорами и/или правилами/Информацией, размещенными на Платформе.

3. Учетная запись Пользователя

3.1. Регистрация

3.1.1. Для получения доступа ко всем возможностям и функционалу Платформы и/или для подачи Поручения, физическому лицу необходимо пройти процедуру регистрации, совершив ряд последовательных действий по заполнению определенной регистрационной формы в электронном виде, в результате которых такое лицо становится зарегистрированным Пользователем, для такого Пользователя будет создана уникальная учетная запись и Пользователь получает логин и пароль для использования функционала Платформы.

Регистрация — совокупность действий Пользователя в соответствии с указанными на Платформе инструкциями, включая предоставление данных и иной информации, совершаемых Пользователем при оформлении Заказа (Поручения) на Платформе в первый раз или непосредственно с использованием специальной регистрационной формы пользовательского интерфейса Платформы в целях получения доступа к различному функционалу Платформы и формирования Личного кабинета. Для одного Пользователя может быть создана одна уникальная учетная запись. Создание более одной учетной записи для одного лица является нарушением настоящего Соглашения.

3.1.2. При совершении процедуры регистрации Пользователь подтверждает, что является совершеннолетним и полностью дееспособным физическим лицом, правоспособным на совершение любых действий, связанных с использованием Платформы, его функционала и/или сервисов, а также на заключение соглашений и договоров с Платформой.

Для регистрации Пользователь соглашается и обязуется предоставить правдивую, точную, достоверную, актуальную и полную информацию о себе по предлагаемым вопросам и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии на протяжении всего периода использования Платформы/существования зарегистрированной Учетной записи. Если Информация изменится, Пользователь обязуется незамедлительно внести изменения в Личном кабинете, либо направить информацию об этом на электронную почту Платформы, с предоставлением подтверждающих документов. При этом Пользователь соглашается, что Владелец Платформы в общем случае не проверяет достоверность Персональной информации Пользователя и не осуществляет контроль за дееспособностью Пользователя. Пользователь несет ответственность за достоверность, точность, актуальность и полноту предоставленной при регистрации Информации.

3.1.3. Платформа (Владелец Платформы) или третьи лица, привлеченные Платформой к исполнению Договора, не несут ответственности за точность, полноту, актуальность и правильность информации, предоставляемой Пользователем при регистрации или направлении Поручения, в том числе за возможные убытки, невозможность таможенного оформления Товара и иные негативные последствия предоставления неточной/неполной/недостоверной/неактуальной Информации или документов.

3.1.4. Владелец Платформы вправе без предварительного уведомления заблокировать и/или удалить Учетную запись Пользователя, отказать в доступе ко всем или некоторым возможностям Сайта/Платформы, ее функционала и всех сервисов, и удалить Информацию Пользователя без объяснения причин, в том числе в случае нарушения Пользователем условий настоящих Правил, а также в случае, если Пользователь предоставляет неверную/недостоверную/неточную/неполную информацию о себе или у Владельца Платформы будут основания полагать, что предоставленная Пользователем информация о себе недостоверна, неполна, неточна, нарушает условия настоящих Правил или Пользователь использует

чужую информацию, а также прекратить договорные обязательства, возникшие на основании действий Пользователя, с возмещением Владельцу Платформы и третьим лицам всех понесенных ими расходов и убытков и наступлением иных последствий, предусмотренных Договором.

3.1.5. Платформа оставляет за собой право требовать от Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации, а также запрашивать в связи с этим в любой момент подтверждающие документы, непредоставление которых, по усмотрению Платформы, может быть приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные п.п. 3.1.2-3.1.4. Соглашения. В случае, если данные Пользователя, указанные в предоставленных им документах, не соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда данные, указанные при регистрации, не позволяют идентифицировать Пользователя, Платформа вправе отказать Пользователю в доступе к учетной записи и использовании функционала Платформы и сервисов Платформы.

К документам, удостоверяющим личность Пользователя, относятся паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, паспорт моряка, военный билет, паспорт иностранного гражданина, документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина. Подделка удостоверения личности Пользователя или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования, является уголовно наказуемым деянием согласно законодательству РФ.

3.1.6. При завершении процедуры регистрации Пользователь самостоятельно устанавливает пароль для доступа к учетной записи. Платформа вправе устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и т.д.). В качестве логина Пользователя используется номер телефона Пользователя или адрес электронной почты Пользователя. В последующем Пользователь вправе по согласованию с Платформой изменить свой логин и пароль, при этом вся история взаимоотношений и обязательства Пользователя и Платформы сохраняется.

Процедура регистрации Пользователя осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Соглашением и актуальным интерфейсом Платформы. Регистрация учетной записи осуществляется на один адрес электронной почты и номер телефона Пользователя однократно. Повторная регистрация новой учетной записи на Сайте с использованием ранее указанного при регистрации адреса электронной почты и/или номера телефона не допускается.

Для целей настоящего Соглашения после подтверждения регистрации Пользователя, совершение любых действий Пользователя вызывает возникновение прав и обязанностей Пользователя.

3.1.7. В целях выполнения требований применимого законодательства Платформа производит идентификацию Пользователя, в том числе на основании документов, предоставленных Пользователем.

3.1.8. Все действия Пользователя, авторизованного на Платформе, совершенные с использованием уникального логина и пароля Пользователя, адреса его электронной почты, указанного при регистрации на Платформе, Стороны признают совершенными с использованием простой электронной подписи Пользователя. Заказы, оформленные с использованием Платформы, а также сообщения, направленные с контактного адреса электронной почты Пользователя, признаются равнозначными документу, собственноручно подписанному Пользователем.

3.1.9. При регистрации на Сайте/Платформе Пользователь соглашается на получение новостных и рекламных материалов, связанных с использованием сайта, по электронной почте и/или посредством СМС-сообщений. В случае намерения отказаться от рассылки, Пользователь обязан отправить уведомление Владелцу Платформы на электронную почту Платформы об отказе в получении новостных и рекламных материалов. Пользователь не может отказаться от получения служебных (связанных с выполнением Поручения Пользователя) сообщений от Платформы.

3.2. Авторизация

3.2.1. Индивидуальный логин и/или пароль Пользователя, необходимый для авторизации на Платформе, предназначен только для этого Пользователя.

3.2.2. Пользователь обязуется не разглашать, не передавать третьим лицам свои логин и пароль, а также предпринять все необходимые усилия для того, чтобы его логин и пароль не были доступны третьим лицам. Индивидуальный логин и пароль позволяют осуществлять доступ к тем разделам Платформы, которые доступны только зарегистрированным Пользователям, а также к личным страницам Платформы, предназначенным только для этого Пользователя.

3.2.3. Если любое лицо помимо Пользователя авторизуется на Платформе, используя логин и пароль Пользователя, то все действия, совершенные таким лицом, будут считаться совершенными этим Пользователем. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия, совершенные им на Платформе, а также за все действия, совершенные на Платформе любыми иными лицами с использованием логина и пароля Пользователя.

3.2.4. Выбранные пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной информацией для доступа пользователя в личный аккаунт. Пользователь самостоятельно несет полную ответственность за сохранность логина и пароля, самостоятельно выбирая способ их хранения, а также за все последствия, которые могут возникнуть в результате несанкционированного и/или иного использования Логина/пароля.

3.2.5. Пользователь обязан немедленно уведомить Платформу (Владельца Платформы) о любом случае несанкционированной (не разрешенной Пользователем) авторизации на Платформе с использованием логина и пароля и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля.

Владелец Платформы не отвечает за возможную потерю или порчу Информации, которая может произойти из-за нарушения Пользователем положений настоящего раздела Соглашения или разумной осмотрительности, а также из-за нарушений Пользователем любых иных положений настоящего Соглашения и иных документов, размещенных на Платформе.

3.3. Оформление Поручения (Заказа) на Платформе

3.3.1. Платформа предназначена для целей, установленных Разделом 1 настоящих Правил.

3.3.2. Делая Заказ (оформляя Поручение) на Платформе, Пользователь вступает в договорные отношения с Владелцем Платформы в рамках Договора. Все необходимые действия для выполнения Поручения, а также прием оплаты, осуществляются непосредственно Платформой и регулируются Договором.

3.3.3. Взаиморасчеты с Продавцом за Товар, осуществляется Платформой от своего имени по поручению Пользователя.

3.3.4. До момента совершения Заказа Пользователь обязуется ознакомиться со всеми условиями работы Платформы, условиями Договора и Политики обработки персональных данных. При этом очевидные ошибки, включая опечатки, допущенные в описании Товара, размещенном на Платформе, юридически обязывающими не являются. Вся информация о Товаре, размещенная на Платформе не принадлежит Платформе и Платформа (Владелец Платформы) не несет ответственности за содержание этой информации.

3.3.5. Оформление Заказа на Платформе означает полное и безоговорочное согласие Пользователя со всеми условиями, в т.ч. существенными, Договора и настоящего Соглашения.

3.3.6. Осуществляя Заказ, Пользователь понимает и соглашается с тем, что Владелец Платформы может поручить исполнение Договора третьим лицам, оставаясь ответственным за его исполнение перед Пользователем.

3.4. Прекращение пользования учетной записью

3.4.1. Платформа вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, а также запретить доступ с использованием какой-либо учетной записи к Платформе и ее функционалу, в том числе в случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения или условий иных документов, регулирующих взаимоотношения Пользователя и Платформы.

3.4.2. Вне зависимости от удаления своей учетной записи на Сайте все обязательства Пользователя по отношению к Платформе, в том числе действующие Заказы в отношении сервисов и услуг Платформы, осуществленные посредством функционала Платформы, остаются в силе до полного их исполнения Пользователем, если Платформа прямо не освободила Пользователя от данных обязательств.

3.4.3. Пользователь имеет право в любое время, при условии, что он исполнил все обязательства, принятые на Платформе перед Владелцем Платформы или третьими лицами, удалить свою Учетную запись.

3.4.4. Для удаления Учетной записи пользователь направляет Владелцу Платформы на адрес электронной почты Платформы, указанный в разделе 10 настоящего Соглашения, уведомление, в котором указывает/к которому прилагает: заявление о прекращении использования Учетной записи (аккаунта), сообщает адрес электронной почты, логин и пароль. Администрация платформы имеет право запросить дополнительную информацию, позволяющие точно идентифицировать Пользователя как лицо, имеющее право распоряжаться соответствующим аккаунтом. Непредставление вышеуказанных данных является основанием для отказа.

3.5. Персональные данные Пользователя

3.5.1. В процессе пользования Платформой и функционалом, предоставляемым Платформой посредством Сайта (в том числе, но не ограничиваясь: при регистрации, редактировании учетной записи, оформлении Поручения в отношении какого-либо товара посредством функционала Платформы), Пользователь самостоятельно и добровольно принимает решение о предоставлении Платформе сведений о Пользователе для целей исполнения Соглашения и соответствующих договоров и соглашений, заключенных между Платформой и Пользователем, а также для целей обработки персональных данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Политика конфиденциальности представлена по адресу: <https://sellout.su/politics>

3.5.2. Платформа по поручению Пользователя и в целях исполнения Заказов Пользователя предоставляет Продавцам и Операторам Платёжных Систем, а также третьим лицам (в том числе субагентам), осуществляющим свою деятельность в области международной перевозки, таможенного оформления, курьерской доставки и прочее, в целях исполнения договоров, стороной, выгодоприобретателем или поручителем по которым является Пользователь (Получатель), Персональные данные Пользователя (плательщика и/или получателя Заказа) в следующем объеме и в следующих случаях для их обработки в указанных ниже целях:

- после подтверждения исполнения Поручения Пользователя, для целей исполнения такого Поручения Пользователя, в дополнение к списку заказанных товаров, их количеству, стоимости, предполагаемой дате доставки, необходимым дате и времени отгрузки, а также и иной информации, Платформа сообщает передает третьим лицам, участвующим в исполнении договора с Пользователем, исключительно в целях исполнения Поручения, фамилию, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты Пользователя, информацию о способе доставки товара (в случае доставки средствами третьих лиц, также фамилию, имя, отчество, адрес доставки и номер телефона получателя Товара, если получатель Товара отличается от Пользователя (Покупателя), информацию о способе и состоянии оплаты Товара, а также иные данные Пользователя и Получателя, при необходимости;
- в случае получения требования о возврате Товара, в отношении которого Платформой исполнено Поручение, при условии, что Платформа приняла решение об оказании содействия в урегулировании данного вопроса с Продавцом, в целях рассмотрения требований о возврате и осуществления возврата — фамилию, имя, отчество лица, обратившегося с требованием о возврате товара, номер документа, удостоверяющего личность, сведения о выдавшем его органе и дату выдачи, номер телефона, адрес электронной почты, номер и дату Заказа (Поручения), информацию о способе и состоянии возврата товара;
- в случаях, предусмотренных Политикой конфиденциальности и иными пользовательскими документами Платформы, в том числе при условии получения Платформой заявления о нарушении интеллектуальных или иных прав третьих лиц, в целях урегулирования полученных претензий — в отношении каждого из физических лиц, указанных в заявлении в качестве правообладателя, иного пострадавшего лица или его представителя: фамилия, имя, отчество, сведения о номере документа, удостоверяющего личность, выдавшем его органе и дате выдачи, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты; иную информацию, содержащуюся в заявлении;

- в случае получения иных заявлений, отзывов, претензий, жалоб, сообщений или документов — в целях подготовки ответа и принятия необходимых мер – не более чем в объеме, полученном Платформой.
- Платформа вправе использовать полученные Персональные данные Пользователя и иных лиц исключительно в целях, предусмотренных настоящим разделом Соглашения, а также Политикой конфиденциальности и обязан прекратить такое использование при достижении указанных целей обработки, если соглашением с Пользователем не установлено иное.

3.5.3. Вся информация о Пользователе/Получателе (независимо от того относит ли или нет такую информацию применимое законодательство к персональным или иным подлежащим защите данным), размещенная Пользователем на Платформе/переданная Пользователем Платформе (Владельцу Платформы), размещается/передается им в интересах Пользователя/Получателя.

3.5.4. Платформа собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для предоставления функций Платформы, оказания своих услуг и для исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом срока. Платформа хранит персональную информацию Пользователя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и с Политикой конфиденциальности.

3.6. Безопасность и ответственность

3.6.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к угадыванию) выбранных им средств доступа к учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием функционала Платформы и сервисов Платформы под учетной записью Пользователя. Пользователь обязуется не передавать данные для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием функционала Платформы и/или сервисов Платформы под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем.

3.6.2. Пользователь обязан немедленно уведомить Платформу о любом случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Платформе с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи. В целях безопасности Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной записью по окончании каждой сессии работы с Платформой. Платформа не отвечает за последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Условий.

3.6.3. Не допускается использование, распространение, копирование и/или извлечение с Платформы ручным или автоматическим способом (с использованием автоматизированных программ: скриптов, ботов, краулеров) любых материалов или информации. Любое подобное использование, распространение, копирование информации Платформы является противоправным, и Платформа оставляет за собой право противодействовать подобным незаконным действиям.

3.7. Согласие на получение сообщений

3.7.1. Платформа вправе посылать своим пользователям информационные и рекламные сообщения.

3.7.2. При использовании Платформы посредством соответствующего интерфейса Платформы Пользователь в соответствии с частью 1 статьи 44.1 Федерального закона «О связи» Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ дает свое согласие на получение сообщений информационного характера, в том числе на получение кассовых чеков в электронной форме. Предоставление Пользователю указанной информации необходимо для использования им сервисов Платформы. Если Пользователь не согласен с условиями настоящего подпункта, ему следует воздерживаться от использования Платформы (Сайта) и ее сервисов.

3.7.3. При использовании Платформы Пользователь также в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ дает посредством соответствующего интерфейса Платформы свое согласие на получение сообщений рекламного характера.

3.7.4. Пользователь вправе отказаться от дальнейшего получения сообщений рекламного характера, перейдя по соответствующей ссылке в полученном информационном / рекламном сообщении, если таковая имеется, либо обратившись в службу поддержки Платформы посредством электронной почты, либо оставив соответствующую заявку, связавшись с Контакт-центром Платформы по телефону. Пользователь, который тем или иным способом выразил согласие на получение рекламных сообщений и не отказался от их получения, является подписчиком Платформы.

4. Гарантии и согласия Пользователя

4.1. Пользуясь Платформой, Пользователь соглашается с тем, что/гарантирует что:

4.1.1. Пользователь ознакомился с условиями настоящего Соглашения, Договора и Политики обработки персональных данных в полном объеме до начала использования Сайта и Платформы и согласен с изложенными в них условиями.

- Пользователь полностью понимает и принимает настоящее Соглашение, а также предмет и условия заключаемого им Договора и договоров, заключаемых по его Поручению Владелец Платформы с третьими лицами;
- Пользователь полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения заключенного Договора.
- Пользователь соглашается на привлечение Владелец Платформы третьих лиц для исполнения его обязательств по Договору.

4.1.2. Начало использования Пользователем Платформы в любой форме означает, что Пользователем принимаются все условия настоящего Соглашения, Политики обработки персональных данных и Договора, в полном объеме без каких-либо изъятий, исключений и ограничений со стороны Пользователя и обязуется соблюдать все условия настоящего Соглашения, Договора и Политики конфиденциальности. Использование Платформы на иных условиях не допускается.

4.1.3. Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения и/или Договора и/или Политики обработки персональных данных, Пользователь не имеет права на заключение Договора, Пользователю следует незамедлительно прекратить любое использование Платформы. В случае несоблюдения указанного требования, ответственность за любые последствия действий Пользователя полностью переходит на Пользователя.

4.1.4. Настоящее Соглашение (в том числе любая из его частей) могут быть изменены Владелец Платформы без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента его размещения на Платформе, либо доведения до сведения Пользователя в иной удобной для Платформы форме, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.

4.1.5. Ссылка на действующую редакцию настоящего Соглашения находится на главной странице Платформы.

4.1.6. Использование Платформы будет осуществляться Пользователем исключительно для целей, разрешенных настоящим Соглашением с соблюдением всех его положений, а равно требований Договора, применимого права и общепринятой практики.

4.1.7. Пользователь не будет совершать каких-либо действий, которые вступают в противоречие или препятствуют работе Платформы (или работе соответствующего оборудования, сетей, или программного обеспечения, с помощью которых работает Платформа).

4.1.8. Использование Пользователем Платформы для конкретных целей не нарушает имущественных и/или личных неимущественных прав третьих лиц, а равно запретов и ограничений, установленных применимым правом. Пользователь подтверждает, что денежные средства, перечисленные в качестве вознаграждения и понесенных Платформой расходов принадлежат ему на законном основании и у третьих лиц нет прав/притязаний на указанные денежные средства. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц относительно денежных средств, которыми произведен расчет Пользователем за Заказ, Пользователь обязуется самостоятельно, своими силами и средствами, без привлечения Платформы урегулировать такие претензии, а также возместить Владелец Платформы/третьим лицам, привлеченным им для выполнения Поручения, все убытки.

4.1.9. Платформа предназначена для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд физических лиц. Использование Платформы в коммерческих целях не допускается.

4.1.10. Ввиду предоставления права на использование Платформы на безвозмездной основе (за исключением отдельного функционала, регулирующего отдельными договорами) к отношениям сторон в соответствующей части и в связи с ним не применимы положения законодательства о защите прав потребителей.

4.1.11. Права на использование Сайта, Платформы и Дополнительного функционала Сайта и Платформы предоставляются на условиях «как есть», в связи с чем Пользователю не даются какие-либо гарантии, что Сайт, Платформа и Дополнительный функционал Сайта и Платформы будут соответствовать требованиям Пользователя; доступ будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием Платформы, Сайта и Дополнительного функционала

Платформы и Сайта, будут точными и надежными; качество какого-либо продукта, услуги, информации и прочего контента, полученного с использованием Сайта, Платформы и Дополнительного функционала Сайта и Платформы, будут соответствовать ожиданиям Пользователя; все ошибки в работе Сайта, Платформы и Дополнительного функционала Сайта и Платформы будут исправлены.

4.1.12.Поскольку Сайта, Платформы и Дополнительный функционал Сайта и Платформы, элементы дизайна , графики и размещенная на Платформе информация находятся на стадии постоянного дополнения и обновления новых функциональных возможностей, наименование и состав предоставляемых функций могут время от времени меняться без предварительного уведомления Пользователя. Платформа вправе по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) работу каких-либо отдельных функций Сайта, Платформы и Дополнительного функционала Сайта и Платформы без предварительного уведомления конкретного Пользователя.

4.1.13.В частности Пользователю запрещается использование Платформы для: - размещения и/или распространения любой запрещенной информации, включая материалы, экстремистского характера, а также направленных на ущемление прав и свобод человека по признакам расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, языка, и пола, подстрекающие к совершению насильственных действий в отношении человека, либо к бесчеловечному обращению с животными, призывающие к совершению иных противоправных действий, в том числе разъясняющие порядок изготовления и применения оружия, наркотических средств и их прекурсоров, и т.д.;

- размещения и/или распространения контрафактного Контента;
- размещения и/или распространения Контента порнографического характера, а равно пропаганды порнографии и детской эротики, и рекламы интимных услуг;
- преимущественного или исключительного размещения ссылок на другие сайты;
- распространения рекламных материалов в личных сообщениях иным Пользователям без получения их предварительного согласия на их получение (СПАМ);
- ограничения с помощью пароля или иным способом доступа к страницам и файлам, размещенным на Платформе или Сайте или транслируемым на них.
- распространения персональных данных третьих лиц, без получения на то соответствующего согласия таких третьих лиц.

4.1.14.Исключительно Пользователь несет ответственность за любое нарушение обязательств, установленных настоящим Соглашением, Договором и (или) применимым правом, а также за все последствия таких нарушений (включая любые убытки или ущерб, которые может понести Владелец Платформы и иные третьи лица).

4.1.15.В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении нарушения любых имущественных и/или личных неимущественных прав третьих лиц, а равно установленных законодательством запретов или ограничений Пользователь обязан по требованию Платформы (Владельца Платформы) пройти официальную идентификацию, предоставив нотариально заверенное

обязательство урегулировать возникшие претензии собственными силами и за свой счет с указанием своих паспортных данных.

4.1.16. В случае неоднократных нарушений условий настоящего Соглашения, Договора и/или требований законодательства, Платформа оставляет за собой право в одностороннем безуведомительном порядке заблокировать учетную запись (аккаунт) Пользователя целиком либо ограничить (прекратить) предоставление прав на использование Платформы.

4.1.17. В случае привлечения Владельца Платформы к ответственности или наложения на него взыскания в связи с допущенными Пользователем нарушениями прав третьих лиц, либо установленных законодательством предписаний, запретов или ограничений, а также условий настоящего Соглашения или Договора, Политики обработки персональных данных, Пользователь обязан в полном объеме возместить все убытки Платформы (Владельца Платформы).

4.1.18. Платформа (Владелец Платформы) устраняется от какой бы то ни было ответственности в связи с допущенными Пользователем нарушениями, причинением Пользователю ущерба, вреда или убытков при указанных выше обстоятельствах, в том числе, возникших по причинам, не связанным с действиями Владельца Платформы.

4.1.19. Платформа не несет ответственности за использование кем бы то ни было общедоступных персональных данных Пользователей.

4.1.20. Пользователь отвечает за сохранение в тайне от третьих лиц своих данных (логина и пароля), используемых для авторизации на Платформе. Все действия, совершенные на Платформе с использованием логина и (или) пароля Пользователя, считаются действиями самого Пользователя.

4.1.21. При любых обстоятельствах ответственность Платформы (Владельца Платформы) ограничена 3 000 (три тысячи) рублей и возлагается на нее исключительно при наличии в его действиях вины, если иной размер ответственности не установлен Договором.

4.1.22. Согласно Таможенному Кодексу, таможенному декларированию подлежат все грузы, пересекающие границу ЕАЭС, вне зависимости от стоимости и веса. Все международные отправления в установленном порядке проходят процедуру таможенного оформления в соответствии с приказом ФТС от 05.07.2018 г. №1060. Для осуществления Поручений согласно приказу ФТС от 05.07.2018 г. №1060 для всех заказов из-за рубежа необходимо указать паспортные данные и ИНН для заполнения таможенной декларации.

4.1.23. Не рекомендуется заказывать более 4 однотипных товаров в одной посылке. Таможенные органы могут признать посылку коммерческой партией. Такие посылки не подлежат таможенному оформлению и будут аннулированы, с возмещением всех убытков и расходов Пользователем, при этом Платформа (Владелец Платформы) не несет ответственности за действия таможенных органов, и не возмещает Пользователю никакие убытки и расходы в указанных случаях (в том числе не возвращает стоимость Товаров).

4.1.24. После размещения Заказа (Поручения) невозможно изменить данные Пользователя. Владелец Платформы не имеет права самовольно менять данные получателя. Поэтому для таможенного

оформления необходимо предоставить информацию именно о том человеке, на которого оформлен заказ. Если его личные данные не будут предоставлены, заказ отправится на реэкспорт с возложением обязанности по возмещению всех расходов и убытков на Пользователя.

4.1.25. Пользователь обязуется самостоятельно ознакомиться с правилами ввоза и таможенного оформления, таможенными ограничениями, в том числе с перечнем запрещенных к ввозу товаров, а также с санкционными ограничениями. Размещая Заказ Пользователь подтверждает, что ознакомлен с таможенными правилами (в том числе в части, касающейся запрещенных к ввозу товаров), санкционными ограничениями, а также несет всю ответственность в случае невозможности исполнения Владелец Платформы Поручения Пользователя по причине не соблюдения таможенного законодательства или санкционных ограничений и возмещает все убытки и расходы Владелец Платформы.

4.1.26. Ориентировочный срок доставки можно узнать в разделе «Выбрать товар» при открытии информации по конкретному Товару. Пользователь соглашается с тем, что указанные ориентировочные сроки доставки не являются пресекательными и окончательными, могут отличаться как в меньшую так и в большую сторону, Платформа не несет ответственности за нарушение указанных сроков.

4.1.27. Использование Платформы Пользователем допускается только в соответствии с настоящим Соглашением и исключительно способами, предусмотренными техническими возможностями Платформы. Использование Платформы иными способами, в том числе путем копирования (воспроизведения) размещенного на Платформе Контента, а также входящих в состав Платформы элементов дизайна, программ для ЭВМ и баз данных, их декомпиляции и модификации, строго запрещены.

4.1.28. Владелец Платформы является законным правообладателем и ему принадлежат все исключительные имущественные и иные соответствующие права на Платформу, в том числе, но, не ограничиваясь перечисленным, на программное обеспечение, графику, дизайн, Базу данных.

4.1.29. Любая Информация, размещаемая на Платформе Пользователем принадлежит такому Пользователю. Размещая Информацию на Платформе/Сайте, Пользователь подтверждает, что он обладает всеми необходимыми для этого правами и полномочиями, также Пользователь соглашается с тем, что такая Информация может быть передана для исполнения Владелец Платформы Поручения Пользователя третьим лицам.

4.1.30. Платформа вправе самостоятельно, без получения на то согласия Пользователя и без уведомления Пользователя отбирать для публикации или производить иные действия с отзывами, в том числе, но не ограничиваясь:

- вместе с отзывом Покупателя будет опубликовано его имя, указанное им в Личном кабинете Платформы;
- не публиковать отзывы, содержание которых не относится к тематике работы Платформы, осуществлению работы с ней;
- не публиковать отзывы, содержание которых не относится к реальному опыту использования Платформы;

- не публиковать отзывы, которые содержат ненормативную лексику, высказывания оскорбительного характера, дискриминацию по половому, расовому или иному признаку, в том числе фотографии и изображения, недопустимые к публикации с этической или моральной точки зрения;
- не публиковать отзывы, комментарии, содержащие ссылки на другие веб-сайты, скрытую рекламу товаров и услуг, персональные данные третьих лиц;
- удалить опубликованный отзыв в любое время;
- самостоятельно определять срок, в течение которого отзывы считаются актуальными и на который они публикуются на Платформе.

4.1.31. Пользователь соглашается с тем, что размещенные им на Платформе сообщения и материалы могут быть использованы Платформой, в том числе в иных сервисах и приложениях Платформы, в рекламных или маркетинговых материалах в сети Интернет, а также на иных ресурсах и сайтах в сети Интернет, для привлечения внимания других лиц к Платформе в целом, как с указанием автора сообщения или материала (в качестве имени автора при этом будет указываться имя Пользователя, которое он указал при регистрации или в настройках своих данных в Личном кабинете), так и без этого, без обязанности предоставлять отчеты об использовании таких сообщений и материалов, без необходимости получения специального разрешения Пользователя и без выплаты авторского или любого иного вознаграждения, на территории всего мира без ограничения срока, с правом Платформы предоставлять указанные права использования таких сообщений и материалов третьим лицам.

4.1.32. Пользователь соглашается, что оставленные им отзывы и поставленные оценки могут быть опубликованы и использованы Платформой на Сайте или на сайтах третьих лиц без дополнительного согласия Пользователя. При этом отзывы и приложенные к нему изображения публикуются и используются «как есть» с сохранением авторской грамматики и пунктуации, под именем Пользователя, указанным в Личном кабинете. Пользователь несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в оставленных им отзывах.

4.1.33. Платформа или привлеченные третьи лица осуществляют приемку Товара от Продавца на основании передаточных документов (если применимо) исключительно по количеству мест (без проверки и пересчета содержимого вложений в упаковку).

4.1.34. Если Пользователь неоднократно отменяет Заказы, отказывается принять Товар надлежащего качества либо совершает нарушения Соглашения или иных положений, опубликованных на Сайте, Платформа вправе в одностороннем порядке изменить для такого Пользователя условия использования функционала Платформы и предъявить Пользователю требование о возмещении понесенных Платформой или третьими лицами убытков (в том числе упущенной выгоды).

5. Права и обязанности сторон

5.1. Платформа обязуется:

5.1.1. Обрабатывать персональные данные Пользователя в порядке, установленном действующим законодательством и Политикой конфиденциальности, размещенных на Платформе, в отношении организации обработки и обеспечения безопасности персональных данных.

5.1.2. В случае достижения цели обработки персональных данных Пользователя, Платформа обязуется прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Владельца Платформы) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Владельца Платформы) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является Пользователь, иным соглашением между Владельцем Платформы и Пользователем.

5.1.3. В случае отзыва Покупателем согласия на обработку его персональных данных Владелец Платформы обязуется прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Владельца Платформы) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Владельца Платформы) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является Пользователь.

5.2. Платформа имеет право:

5.2.1. Изменять настоящие Правила в одностороннем порядке, помещая их на Сайте. Все изменения вступают в силу немедленно после публикации, и считаются доведенными до сведения всех и каждого из Пользователей с момента такой публикации, если законом или договором не предусмотрено иное.

5.2.2. Осуществлять записи телефонных переговоров с Пользователем. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Платформа обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Поручений, своевременно обнаруживать и пресекать такие факты.

5.2.3. Без согласования с Пользователем передавать свои права и обязанности по исполнению обязательств перед Пользователем третьим лицам.

5.2.4. Отменить Заказ (исполнение Поручения) по истечении 10 минут с момента оформления, в случае не поступления оплаты.

5.2.5. Ограничить количество одновременно исполняемых Поручений у одного Пользователя.

5.2.6. Использовать технологию «cookies».

5.2.7. Получать информацию об ip-адресе Пользователя Сайта. Данная информация не используется для установления личности посетителя и не подлежит передаче третьим лицам.

5.2.8. В одностороннем порядке отменить Заказ Пользователя, в том числе в случае нарушения Пользователем. Настоящего Соглашения с применением всех последствий, предусмотренных Договором.

5.2.9. Произвести ограничения по сумме Товаров, в отношении которых Владелец Платформы даются Поручения.

5.2.10. При доставке Товара, в отношении которого исполняется Поручение Пользователя, потребовать у Пользователя код для получения Заказа, отраженный в личном кабинете Покупателя или направленный посредством SMS-сообщения или иным способом. При непредъявлении Покупателем указанного кода отказать Пользователю в выдаче Товара.

5.2.11. Платформа имеет иные права, предусмотренные настоящим Соглашением, Договором и Политикой обработки персональных данных.

5.3. Пользователь обязуется:

5.3.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями настоящего Соглашения, Договора, Политики обработки персональных данных и иными условиями, размещенными на Платформе.

5.3.2. Оплатить агентское вознаграждение и расходы в соответствии с условиями, установленными Договором.

5.3.3. Не использовать Товар, в отношении которого Владелец Платформы исполнено Поручение в предпринимательских целях.

5.3.4. Самостоятельно нести ответственность за доступ в личный кабинет. Пользователь гарантирует, что все вводимые им в личном кабинете данные банковских карт и/или иных платежных средств принадлежат ему и/или он распоряжается ими на законном основании. Пользователь несёт ответственность за вред, причинённый Платформе (Владельцу Платформы), любым третьим лицам, если вред причинён вследствие неправомерного использования личного кабинета, либо платёжных средств, либо банковских карт, и иных способов оплаты через личный кабинет, а также за любые убытки, причиненные Владелец Платформы или третьим лицам в связи с нарушением, неисполнением или ненадлежащим исполнением Пользователем условий настоящего Соглашения или Договора.

5.4. Пользователь имеет право:

5.4.1. Пользователь вправе отказаться от получения e-mail и sms-рассылок (за исключение рассылок, касающихся исполнения Поручения) для этого ему нужно направить соответствующее заявление Владелец Платформы.

5.4.2. Пользователь имеет иные права, предусмотренные настоящим Соглашением.

6. Доставка и возврат товара

6.1. Исполнение Поручения Пользователя осуществляется на условиях, изложенных в настоящем Соглашении, Договоре, а также согласно информации, размещенной на Платформе. Период времени, автоматически определённый Платформой, как срок исполнения Поручения (срок доставки), является ориентировочным и может быть увеличен при наступлении обстоятельств, которые не позволяют Исполнить Поручение в такой срок. Если Пользователь, при доставке товара в место, указанное Пользователем, не получает Заказ в указанный в Личном кабинете или уведомлении, направленном посредством sms- Push-сообщения или сообщенный иным образом, срок хранения, либо по истечении двух выездов курьера, Владелец Платформы вправе выставить Пользователю счет на дополнительные услуги в виде хранения или дополнительных выездов курьера сверх сроков, установленных Платформой или на каждый последующий выезд курьера по тарифам курьерской службы, которая осуществляет соответственно доставку и/или хранение, при этом в выдаче Заказа до оплаты указанного счета Пользователем, Пользователю (или лицу, указанному Пользователем в качестве Получателя) может быть отказано до получения Платформой денежных средств, согласно выставленному счету, в полном объеме, без применения к Платформе (Владельцу Платформы) каких-либо мер гражданско-правовой ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ. В случае, если Товар не получен Пользователем по истечении 15 дней с момента уведомления Пользователя (лица, указанного Пользователем в качестве получателя) о готовности Товара к выдаче, либо отказа Пользователя (лица, указанного Пользователем в качестве получателя) от получения Товара, Платформа вправе распорядиться имуществом, при этом, денежные средства Пользователю возвращаются в размере, оставшемся после вычета расходов Платформы (Владельца Платформы), а также стоимости дополнительно оказанных услуг, если иное не установлено Договором.

6.2. Вручение Товара Пользователю или Получателю осуществляется исключительно при предъявлении Пользователем или Получателем документа, удостоверяющего личность и (если применимо) сообщении курьеру кода, направленного посредством личного кабинета на Платформе, путем Sms или Push сообщения. Курьер сверяет данные, указанные в документе, удостоверяющем личность Пользователя или Получателя с данными, указанными в накладной на соответствующий Товар. Подписывая накладную при получении Товара или сообщая курьеру вышеуказанный код, Пользователь/Получатель подтверждает, что курьер произвел идентификацию Пользователя/Получателя и сверил данные документа, удостоверяющего личность с личностью Пользователя/Получателя и данными, указанными в накладной.

6.3. Платформа несет ответственность за несохранность Товара и/или Отправления, произошедшую после принятия его к перевозке и до момента выдачи Получателю исключительно по обстоятельствам, за которые отвечает Платформа. Платформа не несет ответственности за какой-либо ущерб, убытки, либо просрочку исполнения принятых на себя по Договору обязательств, если они вызваны независимыми от Платформы обстоятельствами. Указанные обстоятельства, помимо прочего, включают:

- стихийные бедствия, а именно: землетрясение, циклон, буря, наводнение, туман, пожар и т.п.;
- форс-мажорные обстоятельства, а именно: военные действия, падение воздушного судна, авткатастрофа, эмбарго, эпидемия, пандемия, мятеж или массовые беспорядки, забастовки и т.п.

- любые дефекты или характеристики, обусловленные свойствами Отправления, даже если о них было сообщено Пользователем;
- любые действия или бездействия лиц, не являющихся сотрудниками или субагентами Платформы, а именно: Пользователя, Получателя, третьей стороны (в том числе Продавца, в частности, не соблюдение Продавцом требований к упаковке Товара), официальных лиц;
- предоставление Платформе/третьему лицу, привлеченному Платформой для доставки Отправления, опасного / запрещенного к доставке (пересылке).
- негативного воздействия электрических или магнитных полей на электронные или фотографические изображения, данные или записи, или их стирание;
- невыполнение Пользователем условий, установленных настоящим Соглашением или Договором;
- Отсутствуют внешние повреждения упаковки Товара, либо внешние повреждения упаковки не соответствуют характеру повреждения Товара;
- факт порчи Отправления связан с несоблюдением определенного температурного режима, нормативной утечкой, потерей веса, объема или нормативного износа, самовозгорания, брожения, гниения, старения, усушки, коррозии и других естественных свойств вложения в Отправление;
- факт пропажи, порчи Товара (части вложения) был установлен после получения Товара Пользователем/Получателем, в том числе когда при получении Товара Пользователем и представителем Платформы (службы курьерской доставки) не составлялся Акт об обнаруженных недостатках Товара, подписанный с двух сторон;
- при изменении даты / адреса получения Товара по инициативе Пользователя / Получателя;
- причиненный Пользователю ущерб не связан с исполнением обязательств Платформы по исполнению Поручения (ненадлежащее качество вложений, размер, цвет, модель, ассортимент вложения и др.).

6.4. В случае нарушений упаковки Пользователь обязан непосредственно при получении Товара требовать от сотрудника, осуществляющего доставку или выдачу Товара участвовать в досмотре содержимого и составления двустороннего Акта по форме, установленной Владелец Платформы. При обнаружении недостачи или повреждения товаров при приеме Пользователь и представитель Владельца Платформы (курьерской службы) фиксируют выявленные несоответствия в Акте. В случае не составления и не подписания представителем Платформы Акта при передаче Товара Получателю, либо при отсутствии в Акте указания на повреждение упаковки Товара, считается, что Товар передан в надлежащем состоянии, без нарушения целостности или иных нарушений упаковки, способных повлечь порчу Товара, а Платформа исполнившей свои обязательства по исполнению Поручения в отношении соответствующего Товара надлежащим образом. Претензии Пользователя в последствии не принимаются. Скан-копию Акта, в случае его составления, Пользователь направляет напрямую Платформе. В случае не составления Акта при приеме Товара Пользователем (в т.ч. при приемке Получателем без проверки внешнего вида упаковки и вскрытия упаковки Отправления), Платформа или третьи лица, привлеченные Платформой для

исполнения соответствующего Поручения Пользователя ответственности за любые недостатки/утрату/повреждение Товара не несут.

6.5. Претензии к качеству, количеству, комплектности, весу, виду, характеристикам (как функциональным так и внешним) и иным свойствам Товара сначала рассматриваются Платформой, а после, в случае удовлетворения претензий, передается Продавцу.

6.6. Возврат Товара как ненадлежащего так и надлежащего качества Продавцу происходит самостоятельно и за счет Пользователя, если правилами Продавца не установлено иное. Платформа может принимать участие в Возврате Товара, в случае брака и помогать Клиенту с отправкой Товара продавцу, в случае удовлетворения претензии.

7. Исключительные права

7.1. Все объекты, доступные на Платформе, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, базы данных и другие объекты (далее – содержание Платформы/Сайта), а также любой контент, размещенный на Платформе, являются объектами исключительных прав Платформы, за исключением информации о Товарах (описание, изображение и прочее).

7.2. Использование содержания Платформы, а также каких-либо иных элементов Сайта возможно только в рамках функционала, предлагаемого Платформой. Никакие элементы Платформы/Сайта не могут быть использованы иным образом без предварительного разрешения правообладателя. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные применимым законодательством или условиями использования конкретного функционала Платформы.

7.3. При загрузке/добавлении каких-либо отзывов на Платформу Пользователь несет ответственность за соответствие содержания размещаемого Пользователем контента требованиям действующего законодательства, включая ответственность перед третьими лицами в случаях, когда содержание отзывов нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или посягает на принадлежащие им нематериальные блага.

7.4. При использовании Платформы Пользователь не вправе оставлять отзывы, которые являются незаконными, вредоносными, клеветническими, нарушают права интеллектуальной собственности и авторские права.

7.5. Пользователь признает и соглашается с тем, что Платформа не проверяет отзывы, загружаемые Пользователем посредством Платформы/Сайта. Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с размещением отзывов на Платформе, а также возместить все убытки Платформы в случае предъявления Платформе каких-либо претензий в связи с оставленными Пользователем на Платформе/Сайте отзывами.

7.6. В целях обеспечения функционирования Платформы, осуществления законных прав и интересов Платформы, в том числе осуществления обеспечения правовой охраны соответствующих объектов, а также в маркетинговых целях Пользователь предоставляет Платформе действующее повсеместно

бессрочное безвозмездное право использовать загружаемые Пользователями отзывы любым способом в течение всего срока действия исключительного права и Соглашения.

8. Ограничение ответственности

8.1. Пользователь использует Платформу на свой собственный риск. Учитывая принципы построения и функционирования сети Интернет, функционал Платформы предоставляется «как есть». Площадка не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие Платформы ожиданиям и целям Пользователя.

8.2. Платформа предоставляет Пользователям доступ к Платформе и поддерживает надлежащее функционирование Платформы, оперативно восстанавливает его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Однако Платформа не предоставляет гарантий бесперебойной работы Платформы и соблюдения каких-либо сроков восстановления работоспособности Платформы в случае перерывов в работе. Платформа не гарантирует, что Платформа соответствует/будет соответствовать требованиям и ожиданиям Пользователя, а также, что функционал Платформы будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок. Платформа принимает необходимые меры в целях обеспечения Пользователю качественного сервиса, в том числе во время технических перерывов в работе Платформы. Обо всех возникших технических сбоях и ошибках системы должно быть сообщено по адресу электронной почты технической поддержки Платформы.

8.3. Платформа не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Платформы и/или сервисов Платформы. Платформа не несет ответственности за любые расходы Принципала, прямой или косвенный ущерб, причиненный Принципалу в результате (без ограничений): возможных ошибок, сбоев, перерывов в работе включая блокировку Личного кабинета, удаления файлов, изменения функций, дефектов, задержек при передаче данных или их обработке.

8.4. Платформа не несет ответственности за любые виды убытков Пользователя, возникших вследствие использования Пользователем Платформы или его отдельного функционала.

8.5. Соглашение распространяет своё действие на все виды взаимодействия Пользователя и Платформы, включая, но не ограничиваясь, ниже перечисленные: любые действия Пользователя, совершенные посредством интерфейса Платформы, почтовая, SMS- и электронная переписка, коммуникация с контакт-центром Платформы. Пользователь обязуется проявлять уважение, терпимость и внимательность и четко выражать свою мысль при общении с сотрудниками Платформы, не употреблять нецензурную лексику, а также не употреблять оскорбления и не выражать своё недовольство в грубой форме. При нарушении Пользователем положений настоящего пункта и других условий, изложенных в настоящем Соглашении, Платформа оставляет за собой право ограничить взаимодействие с таким Пользователем.

8.6. В случае возникновения претензий или пожеланий к Платформе, а также в случае выявления какого-либо предполагаемого нарушения имущественных либо личных неимущественных прав, а равно иных личных неимущественных прав третьих лиц, Пользователь должен уведомить Платформу о своей претензии, пожелании или предполагаемом нарушении путем направления заявления или уведомления по электронной почте по адресу info@sellout.su. Срок рассмотрения Платформой претензии составляет 30 (тридцать) рабочих дней, если иной специальный срок ответа прямо не предусмотрен российским законодательством.

9. Иные положения

9.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и Платформой относительно порядка использования Платформы.

9.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством, применимым к правоотношениям Пользователя и Платформе и указанным в настоящем Соглашении.

9.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения, они продолжают действовать в неизменном виде.

9.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность и без письменного согласия другой Стороны не раскрывать и не делать доступной третьим лицам любую информацию, являющуюся собственностью другой Стороны или имеющую признаки таковой.

9.5. Стороны признают всю информацию, полученную Пользователем в процессе работы Пользователя с Платформой и получения услуг Платформы, обладающей конфиденциальностью (конфиденциальной информацией).

9.6. Пользователь обязуется не разглашать конфиденциальную информацию кому бы то ни было, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством в исполнение требований органов власти, правоохранительных органов или суда или когда такая информация является общедоступной, или по взаимному согласованию Сторон.

9.7. Информация не признается конфиденциальной, если такая информация:

- является общедоступной;
- была известна получившей ее Стороне на момент раскрытия;
- раскрыта неумышленно, несмотря на принятие таких же мер предосторожности, какие обвиняемая Сторона принимает для своей информации, являющейся ее собственностью.

9.8. Сторона, нарушившая данное положение, обязуется возместить второй Стороне все убытки, предусмотренные действующим законодательством, которые понесла вторая Сторона в связи с разглашением информации, связанной с исполнением Договора.

10. Реквизиты Платформы

Расчётный счёт: 40802810720000048416

Название банка: ООО "Банк Точка"

БИК: 044525104

Корреспондентский счёт: 30101810745374525104

Индивидуальный предприниматель Шайхутдинов Руслан Вячеславович

ИНН: 027817631986